



Guía sobre derechos de adolescentes para el acceso al sistema de salud



- AUTONOMÍA PROGRESIVA:

Reconocimiento jurídico del período entre la niñez y la adolescencia en que se está consolidando la capacidad de discernimiento de la persona. El respeto a la autonomía impone atender las consultas de toda persona menor de 18 años con o sin acompañante que se presente en forma voluntaria al Servicio de Salud.



Resulta ilegal y violatorio de las convenciones de derechos humanos hacer distinciones o negar la atención de la salud a NNyA, así como no tener en cuenta sus capacidades y condiciones particulares para adaptar la consulta y el tratamiento.

Parentalidad adolescente



No es necesario que un adulto autorice el alta después de una internación o nacimiento de un niño/a hijo/a de padres/madres adolescentes.



TODO/A NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE QUE SE PRESENTE AL SERVICIO DE SALUD SIN ACOMPAÑAMIENTO DEBE SER ATENDIDO/A

La Ley N° 26.529 de Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, en su art. 2 inc. a, reconoce el derecho a la atención prioritaria de la salud de NNyA. Es por eso que nunca se puede negar la atención en función de la edad del/la paciente o por concurrir sin el acompañamiento de una persona mayor de edad.



En caso de requerir acompañamiento se le debe preguntar si cuenta con alguna persona de confianza que pueda ser convocada y esta persona se convocará sin que ello retrase la atención requerida. La necesidad de acompañamiento para el consentimiento informado de una práctica médica no implica que la/s persona/s convocada/s deban estar presentes durante la consulta.



La revelación se debe hacer únicamente en la medida en que pueda evitar un daño, de lo contrario se considera superflua y puede dar lugar a responsabilidad.

DERECHO A LA DECISIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL PROPIO CUERPO: autonomía progresiva y consentimiento informado

Artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación

Niños/as hasta 13 años	Brindan su consentimiento con asistencia de persona adulta referente. Debe considerarse el interés superior y su autonomía progresiva.
Adolescentes de 13 a 16 años	Tienen aptitud para decidir por sí sobre toda práctica que no implique riesgo grave para su salud o su vida (práctica no invasiva).
Adolescentes a partir de 16 años	Tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como persona adulta.

Interés superior del niño: Art 3 (Ley N° 26.061)
máxima satisfacción integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en esta ley



En los casos excepcionales en los que se requiera adoptar decisiones sin la intervención de NNyA se debe usar el criterio del Interés Superior del Niño, para elegir la alternativa que garantice en mayor medida el ejercicio actual y futuro de sus derechos.

DERECHOS DE LAS NIÑAS/NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

- Se debe regir por los mismos principios :
 - INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
 - AUTONOMÍA PROGRESIVA
 - PARTICIPACIÓN DIRECTA E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

DERECHOS DE NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

DERECHO AL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD	DERECHO A LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
Es un documento público, gratuito y confidencial. Permite garantizar el acceso a derechos, como el acceso a la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.	Toda persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad social puede acceder a una pensión no contributiva. Esto significa que no requiere aportes para su otorgamiento.

SALUD Y DERECHOS DE NIÑAS/NIÑOS Y ADOLESCENTES LGBTI



Ley 26.743 de Identidad de género : A partir de los 16 años el/la Adolescente puede petitionar todos los procedimientos que habilita la LIG prescindiendo del requisito de mayoría de edad

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA

Los Principios de Yogyakarta reconocieron que la orientación sexual y la identidad de género eran “esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso”

En cuanto a la salud, el **Principio N°17** establece, entre otras cosas, que los Estados firmantes deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el disfrute del derecho al **más alto nivel posible de salud física y mental**, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y que todas las personas tengan **acceso a servicios de salud**, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como a sus propias historias clínicas, sin discriminación. En referencia a los abusos médicos contra NNyA, el **Principio N° 18** establece que se adoptarán todas las medidas que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ninguna criatura sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que procuren imponerle una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e informado.



MÁS INFORMACIÓN: Salud y adolescencias LGBTI. Herramientas de abordaje integral para equipos de salud. <https://bit.ly/2HV2ONP>

DERECHO A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Las consultas de NNyA por métodos anticonceptivos son **prestaciones de emergencia** que cualquier integrante del equipo de salud puede proporcionar. Su entrega no puede estar sujeta a turnos previos, horarios de atención limitados, consultas extendidas, etc.



No existe ningún impedimento legal ni científico para impedir o retrasar el acceso inmediato de NNyA a métodos anticonceptivos de emergencia.



Todas las niñas y personas con capacidad de gestar menores de 13 años embarazadas podrán solicitar la interrupción legal de su embarazo ya que el derecho penal indica que ese embarazo es producto de una violación y, por tanto, se debe realizar de inmediato.

Los métodos anticonceptivos deben estar a disposición en forma inmediata de las/los adolescentes sexualmente activos y deben facilitarse anticonceptivos de larga duración



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Las normas no exigen ni para la prueba de detección de VIH ni para el tratamiento del mismo en adolescentes, el acompañamiento de adulto/s responsable/s. Sin embargo, es deseable que el/la adolescente cuente con el apoyo de personas de confianza. Es altamente recomendable atravesar ese proceso con una red de apoyo, contención familiar y/o comunitaria adecuada.

CONDUCTAS AUTOLESIVAS

- En Argentina la tasa de mortalidad por suicidio creció en los últimos 20 años en los grupos de 15 a 20 años
- El intento de suicidio no es una conducta constitutiva de delito: no corresponde denunciar ante las autoridades judiciales o policiales.
- El intento de suicidio o autolesión no suspenden el derecho de secreto profesional y confidencialidad con la EXCEPCIÓN de RIESGO INMINENTE PARA SÍ O PARA TERCEROS.
- Proponer al adolescente comunicar a autoridades de Protección
- FUNDAMENTAL: registro en Libro de Guardia e Historia Clínica

CONSUMO DE SUSTANCIAS

- En todas aquellas consultas que involucren situaciones de consumo y no se identifique riesgo inminente para sí o para terceros se debe guardar la confidencialidad de la consulta
- Abrir la posibilidad de convocar a una persona adulta de confianza
- En Argentina todas las personas tienen derecho a acceder de forma gratuita al tratamiento integral de adicciones : Leyes 23.737, 24.455 y 24.754

LA ESCUELA Y LA CONSULTA MÉDICA SON PUNTOS DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA Y ABUSO HACIA NNyA



Tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de maltrato infantil es algo normal. Lo importante es no ignorar la situación y buscar el soporte necesario para intervenir. Es obligación de los/as profesionales de la salud atender la salud integral (bio-psico-social) de NNyA, incluyendo las acciones necesarias para iniciar el proceso de restitución de los derechos vulnerados.

CONSULTAS POR VIOLENCIA SEXUAL



En caso de consulta inmediata después de un episodio de violencia sexual, especialmente de violación es necesario suministrar todas las prestaciones incluidas en el kit de respuesta inmediata: anticoncepción de emergencia, profilaxis de VIH e ITS y vacunas. Así como la atención en todas las esferas que lo requiera. Es muy importante brindar atención a todo/a NNyA que llegue al servicio en esta situación, independientemente de que esté acompañado o no, sin importar su edad, origen nacional, lugar de residencia, etc.

